

D16_【D民法繼承與遺囑】遺囑有效但特留分被侵害的真實判決土地出售改金錢賠償篇

財富傳承實務案例整理

整理者：Rex景彬 資料來源：聯合新聞網2026年5月16日報導，桃園地方法院判決

前言

「我已經立了公證遺囑，把土地留給小女兒，這樣應該沒問題了吧？」

很多長輩立遺囑時有這個想法。公證遺囑程序完整、法律效力強，確實是最可靠的遺囑種類。但公證遺囑有效，不代表遺囑的分配內容完全不受挑戰。

2026年5月，桃園一起判決清楚說明了這個界線：遺囑有效，但特留分被侵害，其他繼承人有權主張扣減，小女兒最終須返還超過206萬元，還要加計年息5%的利息。

第一章：【案例事實】

父親於2015年立下公證遺囑，將名下桃園一處土地指定由小女兒單獨繼承。

2020年父親過世，小女兒依遺囑完成繼承登記，之後將土地出售給公司，交易價格約850萬元。

父親的長女及兩名外孫（其他繼承人的子女）向法院提告，主張特留分受到侵害，要求返還。

法院計算：扣除喪葬費後遺產淨值約826萬元，依特留分比例，判決小女兒須返還長女約103萬元、兩名外孫各約51萬元，合計超過206萬元，另加計年息5%利息。

第二章：【遺囑自由與特留分制度的關係】

這個案例說明了一個很重要的法律結構：遺囑自由和特留分是兩個並行的制度，不是一個推翻另一個。

遺囑自由：被繼承人可以透過遺囑自由分配財產，指定特定繼承人取得特定遺產。這個自由是真實存在的，法律尊重。

特留分保障：民法同時設有特留分制度，保障特定繼承人最低的繼承權益，無論遺囑如何分配，這個底線不能被突破。

兩者的關係是：遺囑在特留分以外的範圍內，可以自由分配；但一旦遺囑分配內容侵害了其他繼承人的特留分，受影響的繼承人可以依法主張扣減。

遺囑有效，不代表分配結果完全照遺囑執行。

第三章：【特留分的計算】

子女的特留分：應繼分的二分之一。

本案父親的繼承人有長女、小女兒和兩名外孫（應為其他子女的代位繼承人）。遺產淨值約826萬元，各繼承人的應繼分按人數計算後，特留分為應繼分的二分之一。

長女特留分約103萬元，兩名外孫各約51萬元，合計超過206萬元。

遺囑把全部土地給小女兒，完全沒有給其他繼承人任何部分，特留分被全部侵害。

第四章：【土地已出售——改以金錢賠償的處理方式】

這個案例有一個很多人不知道的實務細節：土地已經被小女兒出售，無法塗銷登記返還實物。

一般情況下，特留分被侵害，可以要求返還遺產（塗銷登記、返還土地）。但如果遺產已經被移轉給第三方（小女兒賣給公司），就無法再追回實物，改以金錢賠償方式處理。

這個結果對買受人（公司）來說是確定的，土地所有權不受影響。但對小女兒來說，等於用出售土地的收入，拿出一部分來賠償其他繼承人的特留分。

實務啟示：如果繼承人知道遺囑分配可能引發特留分爭議，在遺產被處分之前主張扣減，還能要求塗銷登記取回實物；如果等到遺產已被出售才主張，只能要金錢補償，且對方可能已經花掉了。

第五章：【照護費用無法從遺產扣除——子女扶養義務的邊界】

小女兒在訴訟中提出，她多年來替父親支付養護中心、醫療和照護費用，希望能從遺產中優先扣除。

法院的認定：

第一，小女兒未能提出足夠的付款證明。

第二，即使有付款，子女本就對父母負有扶養義務，相關費用可能屬於一般孝親支出，未必能視為父親積欠小女兒的債務。

法院未予採認，照護費用無法從遺產中扣除。

這個認定對實務規劃有很重要的意義。很多孝順子女長期照顧父母，付出大量時間和金錢，希望在分配遺產時能得到補償。但如果沒有事先用書面方式約定清楚（例如借貸契約、照護費用書面協議），事後在訴訟中很難被認定為父母積欠的債務，容易被法院認定為扶養義務的履行。

預防方式：如果子女長期代墊父母的照護費用，建議事先與父母簽訂書面協議，明確約定費用性質和返還條件，並保留完整的付款憑證。

第六章：【對財富傳承規劃的啟示】

第一，公證遺囑有效不代表分配結果完全照遺囑執行。遺囑自由受特留分制度的限制，把全部遺產給特定繼承人，其他人仍可主張扣減。

第二，遺囑搭配保險才能達到真正的意願傳達。保險金有指定受益人，不是遺產，不受特留分規定約束。把想要多給特定繼承人的部分，透過保險受益人指定來實現，才能真正繞開特留分的限制。

第三，遺產被處分後只能金錢賠償。繼承人若知道遺囑分配可能有問題，應盡早主張特留分扣減，在遺產被處分之前採取行動，才能爭取回實物而非僅限金錢補償。

第四，長期照護費用要留書面憑證。子女長期代墊父母照護費用，若希望日後能從遺產中扣回，必須事先建立書面協議並保留付款憑證，否則法院可能認定為扶養義務的履行。

小結

公證遺囑有效，但遺囑分配內容侵害其他繼承人特留分，受影響的繼承人仍可依法主張扣減。本案小女兒被判須返還超過206萬元，加計年息5%。

土地已出售無法塗銷登記，改以金錢賠償，這是遺產被處分後特留分主張的現實結果。

照護費用因未能提出足夠證明，且子女對父母本有扶養義務，法院未認定為可從遺產扣除的債務。

真正要讓心意不走樣，需要遺囑加上保險的雙重設計：遺囑處理遺產的分配框架，保險金透過指定受益人繞開特留分限制，兩者互補才能達到完整的傳承效果。

投資與財務規劃風險提醒：本篇整理自聯合新聞網2026年5月16日報導及桃園地方法院判決，僅

供學習參考，不構成任何法律意見。特留分計算涉及複雜的個案判斷，請諮詢具有專業資格的律師。